

1500321-73.2022.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... outro giro, pondero que o crime de associação para o tráfico não ficou devidamente caracterizado no feito. Isso porque, a prática delitiva do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, admite plenamente o concurso de pessoas, pois duas ou mais podem executar as condutas do tráfico sem incidirem obrigatoriamente no delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500321-73.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500321-73.2022.8.26.0556

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159306/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 25511257 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, CK1143-1/2022 - Delegacia Seccional de Araraquara, 2159306 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENILDO JOSÉ DE ARAUJO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

GENILDO JOSE DE ARAÚJO e ALLAN FRAGOSO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei n.º. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 19h50min, na Rodovia SP 255, altura do Km 50, pista sul, nesta cidade e comarca, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico.

Conta ainda que nas mesmas condições de tempo e local, os acusados transportavam,

tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo legal e regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, um tijolo com princípio ativo de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, pesando cerca de 918,8 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo de constatação de fls. 32/34 e laudo toxicológico definitivo de fls. 147/149.

Foi apurado que os acusados resolveram exercer o comércio de drogas em Araraquara. Assim, foram até Ribeirão Preto e adquiriram o entorpecente. Com a droga à disposição, transportaram a droga para esta Comarca a fim de comercializar e entregar o entorpecente ao consumo de terceiros.

Os acusados foram abordados por Policiais Militares na Rodovia SP 255, enquanto ocupavam o veículo VW/Gol 1.0, preto, ostentando placas EYZ 5677, Américo Brasiliense/SP e, uma vez iniciada a revista veicular, debaixo do banco de passageiros ocupado por Allan, os policiais encontraram o entorpecente apreendido (um tijolo de maconha pesando 918,8g). Em seguida, dentro do porta luvas, os policiais apreenderam R\$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), em moeda e, indagado, o acusado Genildo confessou informalmente aos Policiais ter adquirido a maconha em Ribeirão Preto, das mãos de um desconhecido, pagando pela droga o valor de R\$ 1.500,00 e afirmou que entregaria o entorpecente no bairro Vale Verde, a uma terceira pessoa, também desconhecida, que lhe contratou para fazer o transporte da droga.

Acompanha a denúncia Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/45). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva, consoante decisão de fls. 66/69. Contudo, os acusados foram soltos conforme decisão do E. Tribunal de Justiça de fls. 251/256, confirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça às fls. 287/294.

Os acusados foram notificados e citados às fls. 205, 244 e 246. Ofertaram defesa preliminar às fls. 205.

A denúncia foi recebida no dia 13 de julho de 2022 (fls. 212/213).

No decorrer da instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas e interrogados os acusados ao final (gravação audiovisual de fls. 304).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, sustentando comprovada a materialidade e autoria do crime (fls. 309/316).

A Defesa sustentou a absolvição destacando a insuficiência de provas (fls. 350/360).

É, no essencial, o que cabia relatar. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e o feito encontra-se em termos para o julgamento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência de fls. 03/05, do auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, do laudo de constatação de fls. 32/34 e do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 147/149.

A autoria também é inconteste.

Genildo José de Araújo admitiu em seu interrogatório judicial que foi buscar a droga em Ribeirão preto, mas que seria para pagar uma dívida com um traficante.

Disse que recebeu o dinheiro do traficante e confessou que foi até Ribeirão Preto para comprar a droga para pagar sua dívida, no retorno foi abordado pelo polícia rodoviária e foi preso naquela oportunidade. Frisou que Allan não sabia da droga, disse que ele teria apenas convidado Allan para ir passear na cidade de Ribeirão Preto. Argumentou que seria apenas um usuário de drogas (gravação de fls. 304).

Allan Fragoso da Silva, no seu interrogatório judicial negou o crime de tráfico, afirmou que apenas acompanhou Genildo até Ribeirão Preto com a alegação de que iria comprar remédios para sua avó. Entretanto, indagado sobre a droga, afirmou que Genildo a caminho da unidade prisional admitiu para ele que teria ido comprar a droga para um traficante e que receberia R\$ 500,00 pelo serviço. Ao final, ressaltou que sequer seria usuário de drogas e que realmente não sabia da compra da droga no dia dos fatos, pois estava apenas acompanhando Genildo até Ribeirão Preto para compra remédios para sua avó (gravação audiovisual de fls. 304).

A negativa dos fatos pelos acusados restou isolada nos autos. Senão vejamos.

Rhandley do Amorim Santos e Wendel Wesley da Motta, policiais militares, devidamente compromissados e sob o crivo do contraditório, narraram em seus depoimentos judiciais que exerciam suas atividades no local dos atos e avistaram um veículo gol, de cor preta, com placas de Américo Brasiliense e ao abordá-lo encontraram debaixo do banco do passageiro um "tijolo" de maconha. Disseram que o acusado Genildo conduzia o veículo e assumiu a propriedade da droga, bem como admitiu que comprou o entorpecente na cidade de Ribeirão Preto, de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R\$ 1.500,00, e que entregaria a droga para uma pessoa desconhecida que reside no bairro Vale Verde, em Araraquara, pois teria sido contratado apenas para ir até a cidade de Ribeirão Preto para comprar a droga. Disseram que Genildo tentou isentar o seu acompanhante de qualquer envolvimento, alegando que ele apenas o acompanhou até a cidade de Ribeirão Preto, sem qualquer relação com a compra da droga. Narram que o acusado Allan realmente disse que estava apenas acompanhando seu amigo sem saber da compra da droga. Afirmaram que no porta luvas do veículo foi encontrada a quantia de R\$ 468,00 em dinheiro, sendo apreendidos dois aparelhos celulares que estavam na posse dos acusados e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados e apresentados no distrito policial (gravação audiovisual de fls. 304).

Ressalte-se que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

"Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (RT 771/566)

"HABEAS CORPUS. Validade dos depoimentos prestados. em juízo, por policiais que efetuaram a prisão. precedentes deste stj. Conforme orientação há muito sedimentada

nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (STJ - HC nº 113167/DF, j. 16.04.2009)

"HABEAS CORPUS. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investiatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. ..." (STJ - HC nº 115516/SP, j. 03.02.2009)

Nessa mesma linha já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Eventual alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-las, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar o réu. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j. 30.07.2009)

A testemunha de defesa Ana Lúcia Destéfano, irmã do acusado, nada esclareceu sobre os fatos, apenas atestou os bons antecedentes do réu (gravação audiovisual de fls. 304).

Pois bem, diante das provas coligidas nos autos, notadamente a quantidade da droga apreendida, um tijolo de maconha com cerca de 954 gramas, e a prisão em flagrante, temos como certo que a condenação nos exatos termos da denúncia, por ser medida que se impõe.

Embora os esforços da defesa, por oportuno, ressalto que para configuração do crime de tráfico de drogas não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de perigo abstrato.

A propósito:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização." (RT 714/357)

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542).

Registre-se, por fim, que a eventual condição de usuário de drogas dos réus, de fato, não exclui a responsabilidade criminal pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.

De outro giro, pondero que o crime de associação para o tráfico não ficou devidamente caracterizado no feito. Isso porque, a prática delitiva do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, admite plenamente o concurso de pessoas, pois duas ou mais podem executar as condutas do tráfico sem incidirem obrigatoriamente no delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

A associação exige a demonstração objetiva e precisa de uma união estável e permanente entre os agentes visando à prática do tráfico de drogas. No caso em apreço, a prova produzida pela acusação ficou restrita à demonstração da prática do

crime de tráfico, mas sem qualquer comprovação palpável de que o menor estaria associado ao réu de forma permanente.

Nessa linha anoto a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

“O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira *societas sceleris*. Precedentes” (STJ, 6ª T., HC 99.373, rel. Min. Jane Silva, j. 18.03.2008, DJe 14.04.2008).

“Não há crime de associação, pois em nenhum momento, foi feita qualquer referência nos autos a vínculo associativo permanente, e esse crime reclama concurso de duas ou mais pessoas de forma estável ou permanente, ligadas pelo *animus associativo* dos agentes, não se confundindo com a simples coautoria. Observase que também nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal. Com esse entendimento, a Turma concedeu a ordem para excluir da condenação o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes citados: HC 21,683-MG, DJ 4/8/2003, e HC 46.077-MS, DJ 20/3/2006”, HC 149.330-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 6/4/2010” (Informativo do STJ nº 429, 5 a 9 de abril de 2010).

Assim, é caso de se prover parcialmente a ação, para afastar a figura da associação e condenar os acusados apenas no crime de tráfico.

O conjunto probatório de singular consistência, assim, bem convence da prática ilícita, não merecendo acolhida a tese apresentada pela defesa.

Dessa forma, inarredável a caracterização do tráfico.

De rigor, portanto, a condenação do acusado, nos moldes formulados na denúncia.

Atento ao sistema trifásico (art. 68, do CP), passo a dosar-lhe as penas, à luz do previsto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 59, do Código Penal. Na primeira fase, entendo suficiente a fixação da pena-base em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, anoto a ausência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da reprimenda, destaco que não incide na situação vertente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, porquanto a elevada quantidade de droga apreendida em poder dos acusados denota o seu grave envolvimento quanto à prática do tráfico, com isso, não se pode aceitar a ideia que seria a primeira vez que o mesmo estaria envolvido com o tráfico, até porque, o acusado não demonstrou qualquer atividade lícita.

Quanto ao regime do cumprimento da pena privativa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal, anoto que a infração em tela é equiparada aos delitos hediondos (Lei 8.072/90), e independentemente da quantidade de pena, impõe a fixação do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07), mais favorável ao acusado, já que a redação anterior se referia ao regime integral fechado. Além disso, o regime inicial fechado é o único compatível para repressão do delito aqui tratado, e prevenção da prática de outros dessa natureza.

Por fim, destaco que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, seguindo a vedação do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, até por entender incompatível com o caráter hediondo do crime em tela.

Ante o exposto e considerando tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de condenar os réus GENILDO JOSE DE ARAÚJO e ALLAN FRAGOSO DA SILVA às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão,

em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo o direito de recorrerem em liberdade. Decreto a perda do dinheiro apreendido e dos celulares, a teor do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas pelos acusados, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03, observando-se a gratuidade processual.

P.I.C.

Araraquara, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA